

Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2018, n. 51852

Sul provvedimento

Citazione : Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2018, n. 51852

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 51852

Data del deposito : 16 novembre 2018

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI IT ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO;

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. Donatella Iacona. Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 17 gennaio 2018, ha confermato la condanna alla pena di anni 2 di reclusione inflitta dal Tribunale di Milano a LO MA GH con la sentenza del 15 aprile 2015 per il reato di cui agli artt. 8 d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. perché, quale legale rappresentante pro tempore della Sviluppo Immobiliare s.r.l., al fine di consentire a terzi di evadere l'IRE e l'IVA, emetteva nei confronti di Askatech s.r.l. la fattura n.1/10 del 28 settembre 2010, relativa ad una operazione oggettivamente inesistente, dall'importo di Euro 2.650.000,00 oltre IVA pari ad C 530.000,00. 2. Il difensore di LO MA GH ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 gennaio 2018. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione in ordine alla prova sull'effettiva conoscenza da parte del ricorrente della emissione della fattura, sulla sussistenza del dolo specifico, in relazione agli artt. 192 e 530 comma 2 cod. proc. pen. Per la difesa, pur trattandosi di un reato a dolo specifico, la responsabilità del ricorrente è stata desunta dalla qualità del ricorrente di amministratore della società Sviluppo Immobiliare s.r.l. alla data di emissione della fattura e dall'aver sottoscritto, in data 22 luglio 2010, il rogito notarile relativo alla vendita del Villaggio Primavera di Argentera. Però non vi sarebbe la prova che il ricorrente fosse a conoscenza del disegno criminoso, perpetrato alle sue spalle, che abbia ideato l'operazione fiscale a lui contestata, realizzata anche con la condiscendenza della

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza che ha erogato un mutuo di C 1.800.000,00 a fronte di un valore reale del bene di molto inferiore. Per la difesa il ricorrente, al momento della compravendita, riteneva, facendo fede sulla perizia della Banca, che l'immobile avesse il valore stimato e solo successivamente, quando si recò ad Argentera, si rese conto dello stato reale delle cose. La presenza alla firma del rogito non renderebbe il ricorrente responsabile poiché la fattura è stata emessa a sua insaputa, in data 28 settembre 2010, successivamente alla stipula del rogito, da coloro che detenevano le scritture contabili, mai poste nella disponibilità dell'amministratore. Per la difesa poi, la descrizione del meccanismo sotteso all'operazione non prova la conoscenza del ricorrente del disegno criminoso sotteso all'operazione, poiché il ricorrente era un «uomo di paglia» e non il vero amministratore della società, come emerso dal processo. Non vi sarebbe poi la certezza che la fattura sia stata emessa nella data indicata del 28 settembre 2010, poiché non è stata inserita nei documenti contabili;

né vi sarebbe la prova che la stessa sia stata emessa con il consenso del ricorrente, poiché non è stata consegnata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita. Va quindi riconosciuta al ricorrente la presunzione di innocenza. Rileva la difesa che dagli atti è emerso che il vero amministratore della società fosse EC AN, legale rappresentante della Sacek Management Accounting s.r.l., società depositaria delle scritture contabili. Per la difesa, la sentenza fa discendere la responsabilità del ricorrente solo dalla carica di amministratore della società e come tale responsabile di qualsiasi atto riferibile alla Sviluppo Immobiliare s.r.l.; invece, la Corte di appello di Milano avrebbe usato un diverso metro di giudizio nei confronti del coimputato Acquistapace, assolto perché non era amministratore al momento della redazione della dichiarazione dei redditi, mentre lo era al momento della presentazione della dichiarazione da parte della società Sviluppo Immobiliare s.r.l. ed è dunque contraddittoria. La difesa ha quindi chiesto di annullare la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il vizio di motivazione sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Unite, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Unite, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Va altresì specificato che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano

logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Cass. Sez. Unite, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. Unite, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

1.2. Con il motivo, la difesa ha in realtà effettuato la sua ricostruzione del fatto e la sua valutazione delle prove, contrapponendola a quella effettuata dalla Corte di appello di Milano. L'unico reale profilo di contraddittorietà dedotto è quello relativo alla valutazione della posizione del coimputato: ma tale contraddittorietà è insussistente, tenuto conto della differenza tra i reati contestati al ricorrente ed al coimputato ed alla conseguente diversa posizione giuridica.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione nelle more intervenuta. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.00